COMARCA DE CABO FRIO
1° VARA CÍVEL

PROCESSO nº 0800221-38.2025.8.19.0011

AUTOR: RENATA MILLEM SILVEIRA

RÉU: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.

SENTENÇA

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória por danos morais, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por RENATA MILLEM SILVEIRA em face de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. A autora, portadora de Miastenia Gravis Generalizada e em tratamento oncológico, necessita de cirurgia para retirada das glândulas mamárias, precedida de uso de imunoglobulina humana endovenosa, conforme prescrição médica. Afirma que a ré negou cobertura do medicamento sob alegação de ausência no rol da ANS. Requer a concessão de tutela de urgência para que a Ré custeie o medicamento Imunoglobulina Humana Endovenosa, nos exatos termos da prescrição médica, a confirmação dos efeitos da tutela em sentença e a condenação da ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

Inicial em index 165050701, acompanhada de documentos aos ids. 165050702/165050716.

Decisão em index 165141076, deferiu a tutela de urgência e a gratuidade de justiça.

Ante o descumprimento da tutela de urgência, efetivou-se a penhora online dos valores, a fim de custear o tratamento da autora, conforme index 170862433. Todavia, diante da informação de cumprimento da obrigação (index 179843075), determinou-se o levantamento da constrição judicial (index 179843075).

Contestação apresentada pela ré ao id. 171712170, acompanhada de documentos (index 171712173/171712177). Não foram arguidas preliminares. No mérito, aduz que o medicamento requerido (Imunoglobulina Humana Endovenosa) não possui registro específico na ANVISA, razão pela qual estaria excluída a obrigação contratual de custeio. Alega, ainda, que a cobertura é limitada pelo rol de procedimentos da ANS, inexistindo ilegalidade na negativa de autorização. Ressalta não haver prova do dano moral alegado e, ao final, pugna pela total improcedência dos pedidos.

Réplica em index 176851892.

As partes não solicitaram a produção de outras provas, conforme petição da autora em index 186216444 e certidão cartorária de index 216466213.

É o relatório. Decido.

Não há preliminares a analisar. Partes legítimas e bem representadas. Presentes os pressupostos processuais e as condições para o exercício da ação, dou por saneado o feito. Cabível, ainda, o julgamento antecipado do pedido, na forma do art. 355, I, do CPC, uma vez que a pretensão deduzida em Juízo versa sobre questão de fato e de direito, sendo dispensável a produção de outras provas além das constantes dos autos.

Inicialmente, é oportuno frisar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, ocupando o autor a posição de consumidor e o réu de fornecedor de serviços, conforme disposto nos artigos 2º e 3º do CDC. Por este motivo, aplicam-se à demanda as disposições do Código de Defesa do Consumidor.

No caso dos autos, restou demonstrado que a demandante, é beneficiária do plano de saúde oferecido pela operadora de saúde demandada, bem como que é portadora de Miastenia Gravis Generalizada, com sintomas bulbares proeminentes e sintomas ventilatórios intermitentes (MGFAIIB) e, embora se tenha utilizado outros tratamentos, não vem apresentando resposta satisfatória.

Além disso, observa-se que o documento médico (id. 165050702) indica que a autora necessita ser submetida ao tratamento com infusão de Imunoglobulina Humana Endovenosa (Endobulin Kiovig) a 5%, no total de 136g, totalizando 27 frascos, a serem realizados no período de 5 dias, no intuito de reestabelecer o quadro clínico da paciente, além de prevenir complicações como a ocorrência de insuficiência respiratória, caso o tratamento não seja instituído.

Em se tratando de meio para realização do tratamento coberto pelo plano de saúde, mostra-se abusiva a cláusula que nega o fornecimento do medicamento sobretudo quando há indicação de que este deve ser ministrado em ambiente ambulatorial.

Desta forma, descabida e abusiva a negativa de cobertura contratual, pois o que deve preponderar é o fato de que há previsão de cobertura para o tratamento prescrito ao paciente.

Note-se que não se trata de qualquer medicamento, mas de uma substância medicamentosa específica e imprescindível que faz parte do próprio tratamento realizado pela autora, com previsão contratual de cobertura.

Nessa perspectiva, os tratamentos que se encontram inseridos na cobertura contratada não podem ser, de forma alguma, dissociados do medicamento prescrito, sob pena de tornar inócua a cláusula que dá cobertura a determinadas terapias. A recomendação para a utilização do medicamento em questão é de ordem médica e é o profissional médico que assiste diretamente o autor quem detém o conhecimento sobre as necessidades do tratamento. É de sua responsabilidade a orientação terapêutica, não cabendo aos planos negarem (ou limitarem) a cobertura, sob pena de pôr em risco a saúde do paciente.

Nessa esteira, colhe-se o seguinte julgado:

> AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUTOR PORTADOR DA SÍNDROME DA PESSOA RÍGIDA. **NECESSIDADE DE USO DE IMUNOGLOBULINA HUMANA (KIOVIG)**. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDO PELO JUÍZO A QUO. IRRESIGNAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE, ALEGANDO AUSÊNCIA DE

OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA DO TRATAMENTO INDICADO. DECISUM QUE SE MANTÉM. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR EM CARÁTER DE URGÊNCIA. **PARTE AUTORA QUE ANEXOU LAUDO, INDICANDO A NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DO MEDICAMENTO DE APLICAÇÃO INTRAVENOSA QUE, EM COGNIÇÃO SUMÁRIA, DEVE SER ADMINISTRADO EM AMBIENTE HOSPITALAR, CONFORME DEFINIÇÃO PREVISTA NO INCISO IV, DO ART.4º, DA RESOLUÇÃO NORMATIVA N° 465/21, DA ANS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE RECONHECE A POSSIBILIDADE DE COBERTURA DE TRATAMENTO NÃO CONSTANTE NO ROL DA A.N.S. (ERESP.1.886.929-SP).** PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. PLENA INCIDÊNCIA AO CASO DO VERBETE DA SÚMULA Nº 59. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (0027273-12.2024.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. Des(a). MAFALDA LUCCHESE - Julgamento: 24/09/2024 - VIGESIMA PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 19ª CÂMARA CÍVEL))

Vejamos, ainda, o que dispõe o Enunciado da Súmula n° 340 do TJERJ:

> Súmula nº 340: “Ainda que admitida a possibilidade de o contrato de plano de saúde conter cláusulas limitativas dos direitos do consumidor, revela-se abusiva a que exclui o custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento da doença coberta pelo plano”.

Ademais, nos termos da orientação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a utilização de medicamentos *off label* não configura tratamento experimental para fins de exclusão de cobertura prevista no artigo 10 da Lei nº 9.656/98:

> “DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. ESCLEROSE MÚLTIPLA REMITENTE. PACIENTE MENOR DE IDADE. MEDICAMENTO. USO OFF-LABEL. REGISTRO NA ANVISA. RECUSA INDEVIDA. AGRAVO DESPROVIDO. **1. "Segundo a jurisprudência do STJ, é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco offlabel, ou utilizado em caráter experimental, especialmente na hipótese em que se mostra imprescindível à conservação da vida e saúde do beneficiário"** (AgInt no REsp 2.016.007/MG, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.735.889/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023).
>
> “DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES C/C PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTUITO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA USO EXPERIMENTAL (OFF LABEL). ABUSIVIDADE DA RECUSA DE COBERTURA. 1. Cuida-se, na origem, de ação de ressarcimento de valores c/c pedido de obrigação de fazer, ajuizada por beneficiário de plano de saúde contra a operadora, em razão da recusa de cobertura de medicamento para tratamento de doença coberta. 2. É legítima a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/15 quando os embargos de declaração apresentam manifesto caráter protelatório, caracterizado pela ausência de indicação de efetivo vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, circunscrevendo-se a

parte embargante a questionar os fundamentos e conclusões adotadas na decisão. **3. É abusiva a recusa do plano de saúde quanto à cobertura de medicamento prescrito pelo médico, ainda que em caráter experimental ou fora das hipóteses previstas na bula (off label), porquanto não compete à operadora a definição do diagnóstico ou do tratamento para a moléstia coberta pelo plano contratado.** Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (STJ. AgInt nos EDcl no REsp 1.918.613 / SP – Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI - Sessão Virtual de 16/11/2021 a 22/11/2021).

Verifica-se, portanto, que o fornecimento do medicamento pleiteado encontra justificativa em diversos dispositivos legais e jurisprudenciais, garantindo o direito à saúde e a proteção do consumidor.

Desse modo, deve-se garantir o acesso à saúde e a proteção do consumidor, assegurando que o plano de saúde forneça os medicamentos necessários para o melhor tratamento da patologia coberta, de modo que entendo que a ré deve ser condenada a fornecer os medicamentos à autora.

Outrossim, a recusa da ré em fornecer o medicamento necessário ao tratamento da autora, ocasionando-lhe angústia e sofrimento, ultrapassa o mero aborrecimento e configura efetivo dano moral. O abalo à sua honra subjetiva restou devidamente demonstrado pelo laudo psicológico de index 165050713, elaborado por profissional habilitada, o qual atesta o impacto emocional e psíquico decorrente da negativa de cobertura. A valoração da indenização deve observar o princípio da razoabilidade, ponderando-se a gravidade da conduta, a repercussão do dano e a intensidade do sofrimento causado, possuindo também caráter pedagógico, a fim de desestimular a repetição da conduta lesiva. Assim, fixo o valor da indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, na forma do art. 487, I, do CPC, para tornar definitiva a tutela de urgência deferida em index 165141076 e condenar a demandada a pagar à parte autora a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, acrescido de correção monetária calculada conforme o artigo 389, parágrafo único do Código Civil, a contar da citação, e juros calculados conforme artigo 406 e parágrafos do CC, a contar desta data.

Condeno a parte ré ao pagamento das custas e dos honorários, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Havendo recurso de apelação contra o presente julgado, certifique-se nos autos quanto à tempestividade e preparo. Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões na forma do art. 1.010, §1°, CPC. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação deste e, devidamente certificado nos autos, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça na forma do art. 1.010, §3°, CPC.

Decorrido o prazo sem interposição de recurso, certifique-se, proceda-se à baixa e arquivem-se os autos.

Publique-se. Intime-se.

Cabo Frio, 18 de agosto de 2025

JULIANA GONÇALVES FIGUEIRA

Juiz de Direito

Assinado eletronicamente por: JULIANA GONCALVES FIGUEIRA
27/08/2025 12:58:25
https://tjrj.pje.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento:

25082712582518800000207151962

IMPRIMIR GERAR PDF